

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1818/2533

นายสงัด ศิริวรรณ

โจทก์

นางสาวบุญส่ง โกมล

จำเลย

นางสาวบุญส่ง โกมล จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 247

ความว่า จำเลยยื่นฎีกา มีทางชนะคดีของโจทก์ได้ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 125)

จำเลยมิได้ยื่นคำให้การภายในกำหนดและได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลรับคำให้การศาลชั้นต้นไต่สวนแล้ว มีคำสั่งไม่รับคำให้การ

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยโอนที่ดินโฉนดเลขที่ 6110 ตำบลท่าทองหลวง อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ให้แก่โจทก์โดยให้จำเลยรับค่าที่ดินจากโจทก์อีก 169,800 บาท หากจำเลยไม่ปฏิบัติตามก็ให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนาของจำเลย

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 116,118)

จำเลยได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์โดยห้ามทำนิติกรรมใดๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาทในระหว่างอุทธรณ์(อันดับ 96)

คำสั่ง

พิจาระห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลการบังคับไว้ในระหว่างฎีกาแต่ห้ามทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาท ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้เจ้าพนักงานที่ดินทราบ

พิจาระห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลการบังคับไว้ในระหว่างฎีกาแต่ห้ามทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาท ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้เจ้าพนักงานที่ดินทราบ

(อุไร คังคะเกตุ-ไมตรี กลั่นนุรักษ์-สุวิทย์ ชีรพงษ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ